Interpretacja indywidualna

ID informacji:	691204
Kategoria informacji:	Interpretacja indywidualna
Status informacji:	Aktualna
Data publikacji:	2026-05-15T09:01:16.170
Tytuł (teza):	Możliwość skorzystania z rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.
Autor informacji:	• Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Data wydania:	2026-05-12T02:25:25.321
Sygnatura:	0113-KDWPT.4011.85.2026.2.KU
Słowa kluczowe:	• osoba-osoby samotnie wychowujące dzieci • preferencje-preferencyjne opodatkowanie • ulga-ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci
Przepis:	• [PIT] Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych-Rozdział 1-art. 6-ust. 4c
Zagadnienie:	• Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych-Rozdział 1-Podmiot i przedmiot opodatkowania-Opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.-Opodatkowanie rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Załączniki:	brak

Treść:

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 marca 2026 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełniła go Pani pismem z 22 kwietnia 2026 r. – w odpowiedzi na wezwanie.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2024 r. Sąd Okręgowy w ..... (sygn. akt ...) wydał wyrok rozwiązujący Pani małżeństwo. Wyrok ten nie jest prawomocny z uwagi na wniesienie apelacji przez Pani byłego męża, co jednak nie zmienia faktycznego charakteru Pani sytuacji rodzinnej i opiekuńczej. Od momentu rozstania nie prowadzi Pani wspólnego gospodarstwa domowego z mężem. Wraz z dzieckiem zmuszona była Pani wynająć mieszkanie i samodzielnie ponosić koszty jego utrzymania i wynajmu. Ojciec dziecka mimo formalnie przyznanych mu praw rodzicielskich w rzeczywistości nie uczestniczy w wychowywaniu dziecka. Nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, nie angażuje się w jego życie codzienne, edukacje ani sprawy zdrowotne. Nie wykonuje w praktyce władzy rodzicielskiej, ani nie współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczącej dziecka. Reasumując powyższe:

- wykonywanie władzy rodzicielskiej ma charakter wyłącznie formalny po stronie ojca dziecka,
- faktyczne wychowywanie dziecka, w tym zapewnienie mu opieki, utrzymania, edukacji oraz opieki zdrowotnej spoczywa wyłącznie na Pani,
- udział ojca dziecka ogranicza się wyłącznie do regulowania zasądzonych alimentów, co nie stanowi wykonywania obowiązków wychowawczych.

Samodzielnie organizuje i realizuje Pani wszystkie obowiązki związane z wychowywaniem dziecka, w tym jego edukację, leczenie, zajęcia dodatkowe bez wsparcia ze strony ojca dziecka ani innych osób.

Zgodnie z art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem skorzystania z preferencyjnego rozliczenia jest faktyczne samodzielne wychowywanie dziecka. Przepis ten nie uzależnia prawa do ulgi od formalnego pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej ani od braku obowiązku alimentacyjnego.

W świetle utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych dla uznania podatnika za osobę samotnie wychowującą dziecko kluczowe znaczenie ma faktyczne wykonywanie obowiązków wychowawczych, a nie wyłącznie formalne posiadanie władzy rodzicielskiej przez drugiego rodzica, np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z:

- 10 lipca 2020 r., sygn. akt I OSK 3084/19 ,
- 21 marca 2019 r., sygn. akt I OSK 3418/18,
- 8 listopada 2018 r., sygn. akt I OSK 1083/18

zgodnie z którymi o statusie osoby samotnie wychowującej dziecko decyduje rzeczywiste, samodzielne wykonywanie obowiązków rodzicielskich przy braku istotnego udziału drugiego rodzica.

Sam fakt regulowania alimentów przez drugiego rodzica nie oznacza jego udziału w wychowaniu dziecka (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt I SA/Wa 621/13). Również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 621/13, podkreślono, że pojęcie samotnego wychowywania dziecka należy oceniać w oparciu o rzeczywisty stan faktyczny, a nie wyłącznie formalny status prawny rodziców.

W związku z powyższym wskazuje Pani, że:

- drugi rodzic nie uczestniczy w wychowywaniu dziecka w sposób stały ani istotny,
- całość ciężaru wychowywania i opieki nad dzieckiem spoczywa wyłącznie na Pani.

Uzupełnienie stanu faktycznego

29 kwietnia 2026 r. udzieliła Pani odpowiedzi na pytania zawarte w wezwaniu:

1) Którego roku dotyczy wniosek w zakresie przedstawionego stanu faktycznego?

Odpowiedź: Wniosek dotyczy roku podatkowego 2025.

2) Czy – w okresie, którego dotyczy wniosek:

a) podlegała i podlega Pani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

b) uzyskiwała/uzyskuje Pani dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia itp.)?

c) w stosunku do Pani lub Pani dziecka, miały/mają zastosowanie przepisy:

- art. 30c (opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego) – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń?
- z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych?

Odpowiedź: W okresie objętym wnioskiem:

a) podlegała i podlega Pani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tak,

b) uzyskiwała Pani dochody opodatkowane według skali podatkowej – tak (z tytułu umowy o pracę),

c) w stosunku do Pani dziecka nie mają i nie miały zastosowania żadne wymienione przepisy (ani z art. 30c, ani z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

3) Daty urodzenia Pani dziecka.

Odpowiedź: Data urodzenia dziecka 25 maja 2018 r.

4) Czy każdemu z rodziców (tj. Pani i Pani mężowi) zostało ustalone świadczenie wychowawcze (tj. 500+, 800+) zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421)? Jeśli nie, to proszę wskazać komu z Państwa zostało udzielone owe świadczenie.

Odpowiedź: Świadczenie wychowawcze 800+ pobiera Pani jako matka dziecka.

6) Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, to czy za lata, w których było/jest/będzie pełnoletnie:

a) zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną?

b) do ukończenia 25. roku życia uczyło się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie?

c) uzyskało:

· dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub

· przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152

– w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego?

d) pozostawało na Pani utrzymaniu w ramach wykonywania przez Panią obowiązku alimentacyjnego?

Odpowiedź: Dziecko jest małoletnie, nie uzyskiwało dochodów przekraczających ustawowe limity. Dziecko pozostawało i pozostaje wyłącznie na Pani utrzymaniu oraz pod Pani stałą opieką.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w przedstawionym stanie faktycznym ma Pani prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko zgodnie z art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pani stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

W Pani ocenie ma Pani prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Zgodnie z art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem jest faktyczne samotne wychowywanie dziecka.

W Pani sytuacji:

- nie prowadzi Pani wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem dziecka,
- dziecko stale zamieszkuje z Panią i pozostaje wyłącznie pod Pani opieką,
- ojciec dziecka nie uczestniczy w wychowywaniu, nie utrzymuje kontaktów i nie podejmuje decyzji dotyczących dziecka, nie angażuje się w jego życie codzienne, edukację ani sprawy zdrowotne,
- nie wykonuje w praktyce władzy rodzicielskiej, ani nie współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka,
- jego udział ogranicza się wyłącznie do regulowania obowiązku alimentacyjnego,
- całość obowiązków wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych spoczywa wyłącznie na Pani.

W konsekwencji, to Pani samodzielnie, w sposób ciągły i wyłączny wykonuje wszystkie obowiązki związane z wychowywaniem dziecka.

Wskazuje Pani, że w 2024 r. zapadł wyrok rozwiązujący Pani małżeństwo, który nie jest prawomocny z uwagi na wniesienie apelacji przez Pani byłego męża. Okoliczność ta nie wpływa jednak na faktyczny charakter Pani sytuacji, gdyż od momentu rozstania nie prowadzi Pani z nim wspólnego gospodarstwa domowego, a wychowywanie dziecka realizuje Pani samodzielnie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 6 ust. 4c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2026 r. poz. 592 ze zm.):

> Od dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
>
> 1) małoletnie,

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie

- podatek może być określony zgodnie z ust. 4d na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Stosownie do art. 6 ust. 4d ww. ustawy:

W przypadku, o którym mowa w ust. 4c, podatek jest określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, przy czym do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Art. 6 ust. 4e cytowanej ustawy stanowi, że:

Przepisu ust. 4c pkt 3 nie stosuje się, jeżeli dziecko, o którym mowa w tym przepisie, uzyskało w roku podatkowym:

1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub

2) przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152

- w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2194 oraz z 2024 r. poz. 1615), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Na podstawie art. 6 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4d, nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576).

W myśl art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4d, nie ma zastosowania, w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków, osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko:

1) stosuje przepisy:

a) art. 30c lub

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy

- w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

2) podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa, wszelkie preferencje podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności

opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania. Muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto, przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych, należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Tym samym, z preferencyjnego opodatkowania dochodów, na zasadach przewidzianych w art. 6 ust. 4d w powiązaniu z ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może korzystać rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący dzieci, będący w roku podatkowym, którego rozliczenie ma dotyczyć – panną, kawalerem. Ustawodawca określił również, że z omawianej preferencji może korzystać osoba, której związek małżeński ustał wskutek śmierci współmałżonka (wdowa, wdowiec) lub został rozwiązany poprzez orzeczenie rozwodu (rozwódka, rozwodnik). Samotnie wychowującą dzieci może być również osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, jak też osoba, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Przy czym, status osoby rozwiedzionej nabywa się dopiero poprzez prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa, o czym wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 25 lipca 2024 r., sygn. akt I SA/Kr 289/24:

> Z powołanych uregulowań prawnych jednoznacznie wynikają przesłanki podmiotowe warunkujące skorzystanie z preferencji podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie może budzić wątpliwości, że skorzystać z rzeczonej ulgi mogą jedynie osoby tam enumeratywnie wymienione, tj. samotnie wychowująca dzieci osoba będąca panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.
>
> Wobec powyższego słuszne jest stanowisko organu, że skoro omawiana preferencja uzależniona jest również od stanu cywilnego rodzica, starającego się o status osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci), to wnioskująca nie może niej skorzystać, gdyż w 2025 r. była mężatką. Samo złożenie pozwu o rozwód nie jest wystarczające dla uznania danej osoby za samotnie wychowującą dziecko, ponieważ status osoby rozwiedzionej nabywa się dopiero poprzez prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Zatem nie będąc w 2025 r. panną, wdową, rozwódką, ani osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, ani też osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – nie można wnioskodawczyni przypisać statusu „osoby samotnie wychowującej dzieci".

W związku z tym, uzyskanie w danym roku podatkowym jedynie nieprawomocnego orzeczenia o rozwodzie, nie pozwala na uznanie danej osoby za samotnie wychowującą dziecko (dzieci). W doktrynie i w praktyce przeważa stanowisko, zgodnie z którym decydujące znaczenie ma tutaj kryterium formalne, jakim jest prawomocne orzeczenie sądu.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego, czy przez cały rok był osobą samotnie wychowującą dzieci. Wystarczające jest zatem, aby taki stan zaistniał w ciągu roku, a nie trwał przez cały rok.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy – nie kwestionując Pani zaangażowania w proces wychowawczy małoletniego dziecka – nie sposób uznać, że w świetle tak przedstawionego opisu sprawy w Pani przypadku spełnione zostały wszystkie warunki wymagane dla rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Fakt, że w okresie, którego dotyczy wniosek, samotnie wychowuje oraz sprawuje Pani opiekę nad

dzieckiem nie jest wystarczającą przesłanką pozwalającą na skorzystanie z omawianej preferencji. Konieczne jest również bycie jedną z osób, o których mowa w art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pani zaś nie należy do żadnej z kategorii osób wymienionych w tym przepisie, gdyż jak wskazała Pani we wniosku i jego uzupełnieniu, w ..... r. Sąd Okręgowy w ..... (sygn. akt .. .../.... z .. .. r.) wydał wyrok rozwiązujący Pani małżeństwo, jednakże wyrok ten nie jest prawomocny z uwagi na wniesienie apelacji przez Pani byłego męża. Toczące się postępowanie w sprawie rozwodu samoistnie nie rozwiązuje małżeństwa. Małżeństwo trwa do daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

W konsekwencji, nie przysługuje Pani prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko w zeznaniu za 2025 r. na zasadach określonych w art. 6 ust. 4c i 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie spełniła Pani przesłanek wynikających z art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie należy Pani do żadnej z kategorii osób wymienionych w tym przepisie).

Zatem, Pani stanowisko uznałem za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 622 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.
- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

  Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

  1) z zastosowaniem art. 119a;
  2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

  Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 143 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/wnioski albo /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 622 ze zm.).